

1501116-28.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0000399-32.2016.8.26.0628 (fl. 48), não sendo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

SENTENÇA

Processo nº:

1501116-28.2020.8.26.0628 - 2020/001626

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MILTON ROGERIO GOMES - 302.469.088-31

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

V I S T O S.

MILTON ROGÉRIO GOMES, qualificado às fls. 07, foi denunciado no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, isto porque no dia 07 de julho de 2020, por volta das 09h30, na Rua da Esperança, nº 100, Embu Mirim, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, uma vez que teria trazido consigo e transportado, com a finalidade de fornecer e entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 53,5g (cinquenta e três gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionada em 74 (setenta e quatro) microtubos de plástico; 5,9g (cinco gramas e nove decigramas), acondicionada em 23 (vinte e três) invólucros de plástico; 34,5g (trinta e quatro gramas e cinco decigramas) de maconha, acondicionada em 22 (vinte e dois) invólucros de plástico; e 3,9g (três gramas e nove decigramas) de crack, acondicionada em 28 (vinte e oito) invólucros de plástico; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ratificação da denúncia foi efetuada por decisão datada dia 02/02/2022 (fls. 207). Citado, o réu ofereceu resposta à acusação (fls. 120/123).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento da existência de Maus Antecedentes e da reincidência e a fixação do regime inicial fechado.

A defesa por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas.

É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito descrito na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls. 23/26, do auto de exibição e apreensão de fls. 27/28, laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 124/127, segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol vulgo "maconha", "Cocaína" e "Crack", substâncias listadas como entorpecentes.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado MILTON ROGÉRIO GOMES.

Os policiais civis Olivier Manoel Alvares Júnior e José Maria de Lima asseveraram, em síntese, que durante uma operação, deslocaram-se até uma viela na comunidade Jardim Pinheirinho, local já previamente conhecido como ponto de tráfico. Ao chegarem, surpreenderam duas pessoas em uma construção e, ao proceder em revista pessoal, localizaram uma sacola fechada em poder do acusado MILTON, que continha as substâncias entorpecentes apreendidas. Nada de ilícito foi encontrado com o outro indivíduo. Interpelado, Milton alegou que havia sido orientado por um motociclista a entregar a sacola com drogas para uma pessoa conhecida como "Zóio" vender na rua de cima.

O acusado Milton Rogério Gomes, por ocasião dos fatos (fls. 7-8), asseverou que estava passando pela rua Luiz Teixeira e que indivíduo a bordo de uma motocicleta se aproximou, solicitando que ele entregasse uma sacola para pessoa conhecida como "Zóio" - salientando que não sabe seu verdadeiro nome, bem como seu endereçamento. Disse que aceitou fazer o favor requisitado sem saber do que se tratava. No caminho, parou para conversar com Gabriel em uma construção próxima e logo em seguida foi abordado pelos policiais. Afirmou que é usuário de crack e morador de rua.

Em seu interrogatório judicial, o réu reiterou a versão defensiva, narrando ter recebido a sacola de indivíduo que passou de motocicleta e que já o teria agredido antes por ter se negado a prestar serviço, por isso aceitou entregá-la a terceiro. Disse que o local é ponto de venda de drogas, que quem lhe alcançou a sacola seria o "gerente" do tráfico e que imaginou que houvesse entorpecentes no pacote.

Afirmou, ainda, que a sacola se destinava a Gabriel, que estava com ele na construção no momento de sua prisão, porém os policiais chegaram antes da efetiva entrega.

Diante do relato do próprio réu em juízo, verifico ter restado comprovado que ele tinha ciência de que havia drogas na sacola transportada. É inverossímil que desconhecesse o conteúdo do pacote, tendo em vista que admitiu que o local era ponto de venda de drogas e que o terceiro que lhe alcançou a sacola seria "gerente" do tráfico local. Ressalto que o réu já foi previamente condenado pelo crime de tráfico de drogas, não sendo, portanto, pessoa alheia ao funcionamento da traficância. Ademais, a afirmação de que agiu sob coação não foi corroborada nem por indícios mínimos durante a instrução.

Cumpramos ressaltar que não é apenas a mercancia ilícita que caracteriza o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mas também o ato de trazer consigo e transportar droga, comprovado no presente caso.

Dessa forma, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0000399-32.2016.8.26.0628 (fl. 48), não sendo, portanto, primário.

Assim, o benefício da redução de pena deve ser afastado.

Passo a fixação da pena.

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico

de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza e a quantidade do entorpecente não merecem valoração negativa, não se mostrando exacerbadas diante do usualmente observado para o tipo. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta condenação anterior que configura antecedente criminal, pelo delito de roubo, na Ação Penal nº 0011356-09.2003.8.26.0609 (fls. 49-50). Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Presente uma circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), porém considerando que a condenação anterior aqui considerada é relativamente antiga (trânsito em julgado em 2006), fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista que o réu foi condenado por sentença transitada em julgado antes do fato aqui em análise, pela prática do crime de tráfico de drogas, na Ação Penal nº 0000399-32.2016.8.26.0628 (fl. 48). Presente, também, a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), porque embora tenha afirmado não ter aberto a sacola para confirmar seu conteúdo, MILTON admitiu que imaginou que se tratava de entorpecentes e que realizou a conduta típica de transportá-los até terceiro indivíduo, o que caracteriza o delito a que está sendo condenado.

Assim, sendo igualmente preponderantes a agravante e a atenuante, a pena provisória remanesce idêntica à base.

Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), como já fundamentado, de modo que a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, porque ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado reincidente e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, ainda que considerada a detração (art. 387, §2º, do CPP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu MILTON ROGÉRIO GOMES, qualificado às fls. 10, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a quantidade de pena aplicada e por se tratar de acusado reincidente (art. 44 do CP). Pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o réu permaneceu preso ao longo da instrução, situação que deve ser mantida diante da quantidade de pena aplicada, do regime inicial estabelecido e das circunstâncias pessoais a evidenciar o risco de reiteração criminoso, uma vez que se trata de reincidente específico, o que demonstra que mesmo condenação anterior transitada em julgado e prévia execução da pena não teria sido suficiente para coibir o suposto retorno à prática delitiva. Por esse motivo, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO a prisão preventiva já decretada, com fundamento nos artigos 387, §1º, e 312, ambos do CPP. Recomende-se mediante ofício o réu na mesma prisão em que se encontra.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que o acusado permaneceu preso por este processo de 07/07/2020 a 08/07/2020 e de 31/05/2021 até a presente data, período que deverá ser computado para fins de

detracção e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Custas processuais: concedo justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

PRI

Embu das Artes, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA